

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٧٨٩ لسنة ٢٠٢٥
بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢؛
وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٩٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:

المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

الأماكن المؤجرة:
الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه

لجان الحصر:
اللجان التي تتولى تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة والمشكلة تنفيذا لحكم المادة ٣ من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه

حالات تعارض المصالح:
هي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسباً أو مصاهرة، مالكا أو مؤجراً أو مستأجراً أو ممن امتد له عقد الإيجار بالنسبة للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القرار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر أو أعضائها مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام أو الالتزامات التي كلف بها ضمن اللجنة المذكورة

المنطقة:
مساحة جغرافية متصلة تضم مجموعة من المساكن أو الأماكن أو العقارات ذات طابع عمراني متجانس وفقاً للمعايير والضوابط المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القرار

التقييم بنظام النقاط:
هو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار، وصولاً إلى تقسيم المناطق الخاضعة لأحكامه بحسب الدرجة الإجمالية التي حصلت عليها كل منطقة في كامل المعايير أو الضوابط المشار إليها

:المناطق المتميزة
المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أكثر من ٨٠ في درجات التقييم بنظام النقاط

:المناطق المتوسطة
المناطق الحاصلة على درجات إجمالية من ٤٠ إلى ٨٠ في درجات التقييم بنظام النقاط

:المناطق الاقتصادية
المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من ٤٠ في درجات التقييم بنظام النقاط

:المادة الثانية
مع عدم الإخلال بحالات تعارض المصالح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية عناصر فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلين عن كل من
وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية -
الهيئة المصرية العامة للمساحة -
مصلحة الضرائب العقارية -

.ويتضمن القرار المشار إليه تحديد النطاق الجغرافي لعمل كل لجنة، ومقر انعقادها

ويلتزم رئيس وأعضاء اللجان المشار إليها في الفقرة الأولى بتوقيع إقرار بعدم وجود حالة من حالات تعارض المصالح المرافق لهذا القرار

:المادة الثالثة
تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

.وللجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت محدود

:المادة الرابعة
تلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية واجتماعاتها، على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وتاريخ انعقادها، وأسماء الحاضرين بها، وما دار من مناقشات فيها، والقرارات التي انتهت إليها، ويوقع على تلك المحاضر من الرئيس والأعضاء الحاضرين

:المادة الخامسة
تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، وفقا للمعايير والضوابط الرئيسية الآتية

- ١ - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
- ٢ - مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
- ٣ - المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
- ٤ - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
- ٥ - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه الكائنة في ذات المنطقة

وتلتزم اللجان عند تقسيم المناطق بالتقييم بنظام النقاط على أساس الوزن النسبي للمعايير والضوابط الرئيسية المشار إليها، وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق.

:المادة السادسة

تتولى لجان الحصر المشار إليها معاينة المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار معاينة فعلية، ولها الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة في هذا الشأن لدى الجهات ذات الصلة ومطابقتها بالواقع، ويتعين عليها الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه

:المادة السابعة

تلتزم لجان الحصر المشار إليها بموافاة المحافظ المختص، فور الانتهاء من مهامها، بنتائج أعمالها ومحاضر اجتماعاتها وجميع الأوراق والمستندات ذات الصلة، على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بما انتهت إليه ينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة

وينشأ بكل محافظة سجل إلكتروني مركزي تحفظ به محاضر اجتماعات لجان الحصر وجميع الأوراق والمستندات ذات الصلة، في نطاق اختصاص كل منها، فور انتهائها من مهامها

:المادة الثامنة

يصدر بتحديد المكافأة المستحقة لرؤساء وأعضاء لجان الحصر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التنمية المحلية، بعد موافقة وزير المالية

:المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ صفر سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق ١٨ أغسطس سنة ٢٠٢٥ م

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي